

עין משפט
נר מצוה

בג א מיי פ"ב מהלכות יו"ט הלכה א סמג לאוין עה טוש"ע א"ח סי' תנח סעיף ה':
מוד ב מיי' שס סמג שס טוש"ע א"ח סי' תקיג סעיף ח':
[מוד ג מיי' פ"ג מהל' מל"ס הלכה י' טוש"ע י"ד סי' טו סעיף א' וכרז אלפס פ' אלו טרפות דלא כר"א צ"י]:

מוד ד מיי' פ"ט מהל' מל"ס הלכה ה סמג לאוין קלב טוש"ע י"ד סי' פ"ו סעיף ה' ונרז אלפס ורל"ש כאן וחולין פ"ח דף רזו וברל"ש שם סי' ג]:
מוד ה מיי' פ"א מהלכות יו"ט הלכה כ סמג לאוין סה טוש"ע א"ח סי' תקיג סעיף ז:

תורה אור השלם

1. כל הולך על חזון וכל הולך על ארבע עד כל מרובה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי ששך ירקקא יא מב הם:

רבינו חננאל

תניא כשמואל ואיתימא ר' יוחנן עגל שנולד ביו"ט מותר מפני שמוכן על גב אמו, אפרוח שנולד ביו"ט מותר מפני שמתיר עצמו בשחיטה. ת"ר אפרוח שנולד ביו"ט אסור, ר' אליעזר אומר [אפילו] בחול אסור לפי שלא נתפתחו עיניו. תניא אידך כל השרץ השרץ לרבות אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם. סוגיא דשמעתא עגל שכלו לו חדשי מותר, אבל אפרוח שנולד בו ביום אסור. אמר רב הונא אמר רב ביצה [עפ' יציאתה נגמרה, ואסיקנא עם יציאתה נגמרת ומגדלת אפרוחין, אבל במעי אימן לא, למאי נפקא מינה למקח וממכר. כי ההוא דאמר ביעי

ו:

השתא מוכן לאדם לא **הוי מוכן** ^(א) לאבהמה דתנן מחתכין וכו' ר' יהודה ב' **לאפי שאינו מוכן**. ומימה היכי הוי מוכן **לאדם** **לדרבה** לא הוי מוכן **לאדם** דצין השמשות לא מזי שמיט לה

דשמא הוא שבת והיכא מוכח מהכא דמוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים על כן נראה להרר"י דגרס אס לא היתה נבלה מעיו"ט ולא נראה דהא בזהדיא אמרינן לעיל דגבי שבת מתניא דקאמר ^(ב) גבי שבת דסתם לן תנא כר"ש וכו' ומיייתי הך משנה וי"ל דשפיר מייירי בשבת ומיייתי מן הימור דאי לא אשמועינן כי אס גבי שבת לתני רבי יהודה אומר אס לא היתה נבלה מערב שבת אסורה ומו לא והיייתי יודע לאסורה משוס מוקףא ואמאי היה נריך למיתני לפי שאינו מן המוכן אס אינו ענין לשבת דהא שמעינן ליה תנאו ענין ליו"ט ואפילו הכי אסור ואע"ג דהוא מוכן

לאדם צין השמשות משוס דמוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים ומימה הא דתנן בשבת (דף מג: ושם) אין נותנין כלי תחת הנר בשבת לקבל צו שמו ואס נתנו מצעוד יוס מותר ואין נאותין הימנו לפי שאינו מן המוכן והתם מאי דרשינן מן הימור ולא שייך לרבות יו"ט וי"ל דהתם נמי מרבי' מן הימור אע"פ שגבה הנר ככר אסור אחרי כן לפי שאינו מן המוכן והר"ר יעקב מקוריצ"ל מריך דשפיר מייירי דוקא לענין שבת ואעפ"כ מוכח שפיר דמוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים דאי ס"ד מוכן לאדם הוי מוכן לכלבים א"כ צע"ש מצעוד יוס אס היה מוכן לאדם היה כמו כן מוכן לכלבים לפי דכריו דמוכן לאדם הוי מוכן לכלבים א"כ כשהשקיך וקדש היום אע"ג דנסמלקה הכנה **לאדם** שאינה ראויה **לאדם** עכשיו מ"מ היתה מוכנת לכלבים מצעוד יוס וכיון שהיתה מוכנת להס ההכנה לא נסמלקה בקדוש היום:

מוכן לכלבים הוי **מוכן לאדם** דדעתיה דאיניש אבא מירי דחוי ליה. וקשה דא"כ אפרוח נמי יהא מותר שמוכן לכלבים וי"ל דבעינן מוכן ועומד וזה אינו עומד לכלבים: **עגל** **שנוצר** ב"ש מותר. ומימה מ"מ הוי אסור משוס נולד כמו צינה וי"ל דהא דאמר דשייך למיסר נולד היינו דוקא צדצר מאכלא דומיא דפירות הנושרין ומשקין שזבו

אזל צעלי חיים לא: **ביצים** נגמורות מותרות **לאבאין** בחלב. וקשה דהא אמרינן צעדיות (פ"ה מ"ה) ציאת נצילה כל ^(א) שכמוה נמכרת בשוק צ"ש מתירין וצ"ה אוסרין ב והכא היכי מותר לאכלן צחלב וי"ל דטעמא משוס דבשר עוף צחלב מדרבנן ג ואפילו צ"ה מודו וקשה דאמרינן בעירובין (דף סג: ושם) אפילו ציעתא צכותחא לא לשרי איניש צמקוס רביה מאי קמ"ל פשיטא והאיכא צבמוך ר' יעקב דאסר וי"ל דכ"ע מודו דציצים ^(א) גמורות מותרות לאכלן צחלב וטעמא דצ"ה דאסרי ציאת נבלה היינו משוס דגזרינן אטו ציאת טרפה כדאמרינן צעדיות ומודים צציאת טרפה שהיא אסורה * מפני שהיא גדילה צאיסור: [וע"ע תוס' עירובין סג: ד"ה אפילו וצבמוז ס: ד"ה אפילו וצב"ק מז. ד"ה מט" וצחולין נח. ד"ה ושוין:] **ובי תימא קא משמע לן** **בברייתא מאי דאא אשמעינן** **במשנה**. פירש רש"י וגילה לנו רבי הואיל ולא סתם לן צמסנה הכי דהצרייתא משובשת דרבי לא שנאה ר' חייא מנין ליה ומימה אס כן מאי פריך הא נולדה אסורה לא צית שמאי ולא צ"ה ואמאי דחיק נפשיה לאוקומה אליבא דחנאי הואיל ומשובשת היא על כן נריך לפרש הכי וכי תימא קא משמע לן צצרייתא מאי דלא אשמעינן צצמתינן כלומר מאי ששייר צצמתי' קתני הצרייתא דאי לא תנא אלא צצמתינן הייתי אומר צצמתינן צית שמאי דוקא כשנולדה אזל צצמעי אמה היו מודים דאסור ^(א) ופריך תנינא דלדרבה נולדה חמורה יותר מצצמעי אמה ואמאי נמי כצית הלל וכו' דצצמעי אמה דברי הכל שריא: **במי לא בב"ש ולא בב"ה**. ואינו יכול לפרש דקתני צצרייתא מה ששייר צצמתינן דהא ס"ד עכשיו שנולדה חמורה מצצמעי אמה:

ביצה פרק ראשון ביצה

מוכן לאדם לא הוי מוכן **לכלבים**. למאן דאית ליה מוקףא דהא נתנבלה בשבת לר' יהודה אצמול צין השמשות היתה עומדת לאדם וקא חשיב ליה מוקףא ^(א) ^(ב) צהא לגבי כלבים: **אכל מידי דחוי ליה**. ועובר צצמעי טרפה ראו לו לכשיולד הלכך מאצמול דעתיה עלויה אס יולד יאכלנו: **לפי שלא נספסחו עיניו**.

ואחרצי לאסורא מכל השרץ השורץ על הארץ דלנקמן: **עס יאיאסה נגמרה**. כשיצאה נגמרה צרייתה אזל מקמי הכי לא חשיבא צינה גמורה ולקמיה מפרש ואיל למאי הלכתא: **לאכלה צחלב**. דהשתא הוה צינה ולא צשר אזל הנמנאצת צצמעי אמה אינה צינה ^(א) ואסורה לאכלה צחלב: **ציצים גמורות**. ואפילו צלא קליפה לצנה אלא שהחלמון לצדו גמור ואע"פ שמעורה עדיין צגדין שריא דלנקמן מדפליג ר' יעקב עליה ואמר"י אס היו מעורות צגדין אסורות: **צ"ע**. וה"ק יתה ודאי מצעוד יוס מותר כי ודאי הוא דנגמרה צחול אזל לא יתה לא נגמרה צחול ואסורה משוס הכנה דרבה: **וי סימא**. אין הלכה כצרייתא וז דאשמועינן צה מאי דלא אשמעינן צצמתי' וצשוס משנה לא סתם לן רבי הכי ואס רבי לא שנה רבי חייא מניין לו: **אלא הא דסינא כו'**. הך צרייתא דלעיל מאן קתני לה: **לא ציס שמאי ולא צ"ה**. לא צ"ש דמאי אריא צצמעי אמה אפילו נולדה צי"ט שריא ולא צ"ה דאפילו צצמעי אמן אסירי: **ומגדלת אפרוחים**. ולענין דין מקח וממכר אצממר דאס נולדה נגמר צשולה וראויה לגדל ממנה אפרוחים אזל נמנאצת צצמעי אמה אינה מגדלת אפרוחים ואס צצעוהו למכור ציצים לגדל אפרוחים אס מכר אלו הוי מקח טעות וצטל מקח: דפחיא

יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה ביום טוב הא במעי אמה אסורה לאכלה ביום טוב והא תניא ^(א)השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב וכי תימא קמ"ל כברייתא מאי דלא אשמעינן צצמתינן הא נמי תנינא ביצה שנולדה ביו"ט ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא תאכל ועד כאן לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנולדה אבל במעי אמן דברי הכל שריין וכי תימא בית הלל אפילו במעי אמן נמי אסרי והאי דקתני נולדה להודיעך כחן דב"ש דאפילו נולדה נמי שרו אלא הא דתניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן ביום טוב מני לא ב"ש ולא ב"ה אלא עם יציאתה נגמרה ומגדלת אפרוחים במעי אמה אינה מגדלת אפרוחים למאי נפקא מינה למקח וממכר כי ההוא דאמר להו ביעי דפחיא

אזל צעלי חיים לא: **ביצים** נגמורות מותרות **לאבאין** בחלב. וקשה דהא אמרינן צעדיות (פ"ה מ"ה) ציאת נצילה כל ^(א) שכמוה נמכרת בשוק צ"ש מתירין וצ"ה אוסרין ב והכא היכי מותר לאכלן צחלב וי"ל דטעמא משוס דבשר עוף צחלב מדרבנן ג ואפילו צ"ה מודו וקשה דאמרינן בעירובין (דף סג: ושם) אפילו ציעתא צכותחא לא לשרי איניש צמקוס רביה מאי קמ"ל פשיטא והאיכא צבמוך ר' יעקב דאסר וי"ל דכ"ע מודו דציצים ^(א) גמורות מותרות לאכלן צחלב וטעמא דצ"ה דאסרי ציאת נבלה היינו משוס דגזרינן אטו ציאת טרפה כדאמרינן צעדיות ומודים צציאת טרפה שהיא אסורה * מפני שהיא גדילה צאיסור: [וע"ע תוס' עירובין סג: ד"ה אפילו וצבמוזות ס: ד"ה אפילו וצב"ק מז. ד"ה מט" וצחולין נח. ד"ה ושוין:] **ובי תימא קא משמע לן** **בברייתא מאי דאא אשמעינן** **במשנה**. פירש רש"י וגילה לנו רבי הואיל ולא סתם לן צמסנה הכי דהצרייתא משובשת דרבי לא שנאה ר' חייא מנין ליה ומימה אס כן מאי פריך הא נולדה אסורה לא צית שמאי ולא צ"ה ואמאי דחיק נפשיה לאוקומה אליבא דחנאי הואיל ומשובשת היא על כן נריך לפרש הכי וכי תימא קא משמע לן צצרייתא מאי דלא אשמעינן צצמתינן כלומר מאי ששייר צצמתי' קתני הצרייתא דאי לא תנא אלא צצמתינן הייתי אומר צצמתינן צית שמאי דוקא כשנולדה אזל צצמעי אמה היו מודים דאסור ^(א) ופריך תנינא דלדרבה נולדה חמורה יותר מצצמעי אמה ואמאי נמי כצית הלל וכו' דצצמעי אמה דברי הכל שריא: **במי לא בב"ש ולא בב"ה**. ואינו יכול לפרש דקתני צצרייתא מה ששייר צצמתינן דהא ס"ד עכשיו שנולדה חמורה מצצמעי אמה:

ומנא

מסורת הש"ס

(א) לעיל ב. לקמן ב: חולין יד. שבת קנו: פסחים טו: (ב) [שם], (ג) שבת קט. חולין נא: (ד) [מוספתא פ"א], (ה) [לעיל ד.], (ו) חולין סד, (ז) [לעיל ב:], (ח) ס"אמוקפה הכאה לגבי, (ט) כס"א נוסף: אלא כשר, (י) [לקמן א.], (יא) [לעיל ב.], (יב) דהיינו שקליפתה קשה, (יג) גמורות שאינם מעורות, (יד) עיין ברש"ל ורש"א,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מוכן וכו' מוקףא לגבי כלבים כ"ל ומכאן צהא נמחק: (ב) תוס' ד"ה השתא וכו' מוכן לכלבים דמקן מחסבין:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ביצים וכו' בפני שהיא גירילה באיסור. עי' שוטה מקובלת צ"ק מז ע"א ד"ה מ"ט:

מוסף רש"י

מחתכין את הדלועין. התלושין ומיהו קטמן לאו למאכל צהמה קיימו אלא לאדם (שבת קנז). ולא אמרינן מוקלין הן לבהמה דמאכל אדם הן (שם קנח:). ולא אמרינן טריחא דלאו לזרק הוא (לעיל ב.). ואת הובילה לפני הכלבים. השתנבלה היום וצין השמשות היתה עומדת לאדם ואפילו הכי מחסבין (שבת קנז). ואע"פ שתנבלה בשבת, צדין השמשות לא היתה עומדת לאכלת כלבים, אפילו הכי שרי, דלית לן מוקףא בשבת (לעיל ב.). לפי שאינה מן המוכן. אצמול כשקדש היום לא היתה עומדת למאכל כלבים (חולין יד.). עגל שנולד ביום טוב מותר. ואינו מוקףא שהרי צין השמשות נמי היה מוכן אגב אמו (שבת קנז. ובעי"ז חולין קכ.).

מוסף תוספות

א. המוכן לאכול. מרי"ס. ב. אלמא הויא ירך אמה, והכי משמע לעיל (ג ע"ב) דאסרינן ביצה שנולדה מן הטריפה, אלמא ירך אמה היא, ואם כן היכי מתיר לאכול שום ביצה בחלב, וכ"ש הני שנמצאו במעי תרנגולות מרי"ס. ג. וציון שהתרנגולת עצמה היא מדרבנן ביצה היוצאת ממנה לא אסורה. נצי"ר.